

对于保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。因此《中华人民共和国保险法》区分了保险合同一般条款以及免除责任条款，对保险人承担的说明义务分别进行规定，即对于一般条款，保险人承担说明义务；对于免除责任条款，保险人要承担更高的说明义务，须达到明确说明的标准。

由于保险合同专业性较强，而且基本上系格式条款，因此投保人对于保险合同条款内容的理解可能存在偏差、误解，导致被保险人、受益人在保险事故发生后得不到预期的保险保障。基于公平原则和最大诚信原则，拥有专业技术优势的保险人应当对涉及对方当事人重大利益的条款进行说明，以使最终成立的保险合同建立在双方充分理解合同条款含义的基础之上。根据保险业的惯例，保险合同中一般都有在特定情况下免除保险人责任的条款。在不违反公平原则的前提下，是为法律所允许的。但需要说明的是，免除保险人责任条款的界定应该符合保险原理，要求保险人承担过重的说明义务会增加其运营成本，可能不利于督促、激励其履行明确说明义务，也就违背了设置保险人明确说明义务制度的初衷。

对保险人提示说明义务的限定亦应在综合考量最大诚信原则的基础上，鉴于信息不对称的前提，尽量实现保险合同的合意，并不是所有与保险责任相关的条款均是免除保险人责任的条款。所谓免责，应当以当事人应承担责任为前提，如保险人无须承担保险责任，则不存在免除一说，故保险人提供的格式条款中用于确定保险责任范围的条款不宜被认定为免除保险人责任的条款。

本案中，曹某投保的系个人住院综合医疗保险，该保险条款包括保险责任章节及责任免除章节，保险责任章节中指明本案保险合同的保险责任包括一般医疗保险金与重大疾病医疗保险金，重大疾病医疗保险金项下包括重大疾病住院医疗保险金、重大疾病特殊门诊医疗保险金、重大疾病门诊手术医疗保险金、重大疾病住院前后门急诊医疗保险金四项。有关住院前七日、出院后三十日的

条款系在保险责任章节中重大疾病住院前后门急诊医疗保险金中予以规定，该条款虽然对保险人赔付范围进行了限缩，但其明确了何谓重大疾病住院前后门急诊医疗保险金，并确定了保险责任范围，并非免除保险人责任的条款。因此一审法院关于“前七日后三十日”门诊费用的条款系免除保险人责任的条款，故不发生合同效力的认定有误，二审法院依法予以纠正，刨除不属于保险保障范围的门诊费用并予以改判，符合保险法的精神，且更契合公平原则。

编写人：北京金融法院 耿瑗 刁天

48

投保人过失未履行如实告知义务对保险事故发生 没有重大影响，保险人不能免除保险责任

—— 陆某甲诉某养老保险公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08民终2442号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陆某甲

被告(上诉人):某养老保险公司

【基本案情】

2020年9月，陆某甲经体检发现双侧乳腺多发囊性占位，BI-RADS2级；2021年7月经乳腺B超检查，结果显示：双侧乳腺腺体实质光点增强，乳导管

稍扩展，内未见明显光团及占位。

2022年2月23日，某养老保险公司的业务员在陆某甲投保前将《被保险人告知声明书》PDF版通过微信发送其预览，并告知其如实填写既往病史。2022年3月2日，陆某甲向某养老保险公司购买“某终身重大疾病保险A（2021款）”，保险金额30万元，保险期间为2022年3月2日0时至终身。陆某甲在投保时填写《被保险人告知声明书》项下“3.被保险人是否曾/正患有下列症状、疾病：任何部位的癌症、原位癌、肉瘤、良性或恶性肿瘤、阴影、肿块、囊肿、赘生物、占位、结节？特别是甲状腺结节、乳腺结节、肺部肿块/结节或磨玻璃影、胆囊息肉”一栏时勾选了“否”。

投保后，陆某甲因病住院治疗，被诊断为：右下肺恶性肿瘤微浸润性腺癌，左上肺原位癌。陆某甲向某养老保险公司申请理赔，该公司以陆某甲投保前存在病史，而其投保时未如实履行告知义务为由，解除了与陆某甲之间的保险合同，退还了相应的保险费，并决定不承担给付保险金的责任。

【案件焦点】

1.陆某甲是否违反如实告知义务；2.某养老保险公司能否据此解除保险合同并免除保险责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为：某养老保险公司的业务员在陆某甲投保前通过微信将《被保险人告知声明书》PDF版本发送其预览，并告知其如实填写既往病史。但陆某甲在投保时填写《被保险人告知声明书》“被保险人是否曾/正患有下列症状、疾病……”一栏勾选了“否”，其明知自己曾患有双侧乳腺多发囊性占位，却未将该病症如实告知某养老保险公司，已违反如实告知义务。《中华人民共和国保险法》第十六条第一款规定：“订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。”第二款规定：“投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人

有权解除合同。”根据诚实信用原则，保险告知义务存在的目的在于督促投保人披露与风险相关的事实，以利于保险人评估风险，进而决定承保与否。根据上述法律规定，在保险合同成立后，保险人如果要以投保人没有履行如实告知义务为由解除合同，那么必须证明投保人未告知或不实告知的事项与其评估风险存在因果关系。本案中，陆某甲于2020年经体检发现自己患有双侧乳腺多发囊性占位，于2021年经乳腺B超检查，结果显示内未见明显光团及占位，乳腺已不存在上述病症。虽然陆某甲违反了告知义务，但某养老保险公司未能举证证实陆某甲的上述过往病症足以影响其承保与否或保险费率的提高。陆某甲投保后经医院治疗诊断为右下肺恶性肿瘤微浸润性腺癌、左上肺原位癌，某养老保险公司亦未能举证证实陆某甲的过往病症对其所患上述疾病的发生有严重影响。故案涉保险合同解除的条件未成就，某养老保险公司应在陆某甲发生承保的保险事故时依约承担保险责任。

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百七十七条、第五百七十九条、第五百八十四条，《中华人民共和国保险法》第十条、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

某养老保险公司支付陆某甲保险金300000元及利息。

某养老保险公司不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：因陆某甲同意扣减，故应从保险金中扣减某养老保险公司已退还的保险费。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，作出如下判决：

某养老保险公司支付陆某甲保险金289020元及利息。

【法官后语】

保险合同为射幸合同，本意是为了防范风险、分摊损失。但保险合同要遵循诚实信用原则，投保人应履行如实告知义务。实践中，很多投保人抱着侥幸

